CONTRATTO DI EROGAZIONE SERVIZI TELEMATICI

DOMANDA DI CONVENZIONE PER I SERVIZI TELEMATICI

Il/La signor/a _____ **in qualità di rappresentante legale della società/ditta di seguito indicata (da ora in poi ESERCENTE) , declina i propri dati personali e quelli inerenti l'attività oggetto della presente richiesta , dichiarando che sono corretti e veritieri consapevolmente dell'enorme penali che sanzionano le dichiarazioni mendaci(art.494/496cp).**

Forma Giuridica :

Ditta Individuale ☐ **S. a. s.** ☐ **S. n. c.** ☐ **S. r. l.** ☐ **S.p.a.** ☐

Denominazione / Ragione Sociale : _____

in via _____ **N°** _____ **CAP** _____ **Città:** _____ **Provincia:** _____

Partita IVA/Codice Fiscale _____

Telefono: _____ **Codice SSD** _____ **E-MAIL** _____

Titolare/Rappresentante Legale : _____ **Nato a:** _____ **Il** _____

Residente a : _____ **Codice Fiscale:** _____

TIPOLOGIA CONTRATTO - CONDIZIONI COMMERCIALI

Durata del contratto : 36 mesi

Costo di Attivazione: 0,00 €

Incluso nell'attivazione:

- 10 carte prepagate Aircash in omaggio
- Canone mensile: 10,00 €
- Tempi di attivazione: 48 ore

Con l'attivazione del servizio è richiesto un acconto di 100 €, suddiviso come segue:

- 50 € precaricati per iniziare subito a operare
- 50 € per coprire 5 canoni mensili anticipati

Servizi inclusi:

Ricariche telefoniche - Ricariche PIN e voucher - Ricariche prepagate - E molto altro ancora

Documenti necessari per l'attivazione:

- Documento di riconoscimento valido
- Visura camerale
- Certificato di attribuzione della partita IVA

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AI SENSI DEL DEC. LEG. 196 del 30 giugno 2

Ai sensi dell'art 7 del D. Lgs. n. 196/2003 "Tutela del trattamento dei dati personali" il sottoscritto autorizza e acconsente che i dati forniti e raccolti siano trattati per le esigenze di selezione e di comunicazione.

Luogo e data

Firma e Timbro

X _____

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Coordinate bancarie

Modalità ricarica della cassa plafond :

IBAN: IT86G0360304600000000001915

Intestazione:
Vincitu' S.r.l.

Causale Bonifico Ordinario/Instantaneo :
(Novapay + nome vostra attività,società o nome e cognome se ditta individuale)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PREMESSE: **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** è una società che opera nel settore della commercializzazione di servizi telematici. L'esercente intende collaborare con **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** per la commercializzazione dei servizi telematici.

Articolo 1 – OGGETTO

L'Esercente si impegna a svolgere i servizi che gli verranno affidati da **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** a mezzo della Piattaforma www.novapay.it le cui modalità sono descritte nell'Appendice A denominata 'Convenzione e Concessione in uso della Piattaforma www.novapay. it. L'oggetto, i contenuti dei Servizi, provvigioni e costi verranno, di volta in volta, identificati e precisati negli accordi specifici che le Parti sottoscriveranno per disciplinare ogni singola tipologia di Servizio (di seguito 'Accordi di Servizio') ai sensi del successivo art. 2 del presente contratto. I Servizi verranno prestati dall'Esercente secondo le modalità e le condizioni riportate nell'Appendice B denominata "Regolamento per la rivendita dei servizi erogati dalla Piattaforma www.novapay.it", e nel prosieguo alle successive disposizioni che saranno contenute nei relativi Accordi di Servizio e alle indicazioni che verranno impartite da **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** . In caso di divergenza fra le disposizioni del presente Contratto e quelle degli Accordi di Servizio, prevarranno le indicazioni di questi ultimi.

Articolo 2 – MODALITA' DI CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI DI SERVIZIO

Gli Accordi di Servizio contenenti le specifiche dei prodotti e servizi erogabili da **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** al momento dell'entrata in vigore del presente contratto vengono inizialmente tutti definiti nell'Appendice C denominata "Accordo di servizio" e ri marr anno in vigore fino a nuova comunicazione. Successivamente i singoli Accordi di Servizio oggetto del presente contratto potranno essere stipulati tra **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** e l'Esercente tramite appropriato variazione del listino presente nell'account fornito all'Esercente sulla Piattaforma www.novapay.it. Esclusi i casi in cui il servizio proposto ne faccia esplicita richiesta, non è previsto che l'Esercente restituisca a **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** il consenso sulle modifiche apportate al listino. Il Compimento della prima operazione oggetto dell'Accordo di Servizio da parte dell'Esercente costituirà accettazione integrale della proposta dell'Accordo di Servizio.

Articolo 3 – ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE

L'Esercente svolgerà le Attività di cui al presente Contratto e ai successivi Accordi di servizio avvalendosi della propria organizzazione di mezzi e persone e non avrà pertanto alcun vincolo di rapporto stabile o di collaborazione nei confronti di **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** . Il presente contratto non costituisce e non intende creare tra le parti nessun rapporto di lavoro subordinato, agenzia, società o altro.

Articolo 4 – CORRISPETTIVI

A fronte delle Attività di cui agli art. 1 e 2, **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** riconoscerà all'Esercente un corrispettivo il cui importo verrà accreditato in tempo reale sul Borsellino Elettronico dell'Esercente in funzione del listino presente all'interno del suo Account.

Articolo 5 - MODIFICHE ALLE CONDIZIONI

NOVAPAY / VINCITU S.r.l. si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni di esecuzione dei Servizi ed i corrispettivi ad essa correlati e previsti in ciascuno degli Accordi di servizio, con un preavviso di 1 (uno) giorni lavorativi. La modifica sarà comunicata e perfezionata nelle forme e nei modi di cui all'art. 2 del presente contratto.

Articolo 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Le modalità di pagamento dei corrispettivi dell'attività svolta dal Esercente è specificata nell'Appendice B. eventuali modifiche successive verranno di volta in volta definite negli Accordi di servizio.

Articolo 7 - RISERVATEZZA

Tutte le informazioni inerenti il presente Contratto e/o i successivi Accordi, comunicate tra le Parti verbalmente e per iscritto, e/o con qualunque altro mezzo, nonché tutti i dati derivati dall'elaborazione delle stesse, saranno considerati strettamente riservati e pertanto non potranno essere divulgati.

Articolo 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati personali, la cui eventuale comunicazione da parte dell'utente sarà necessaria per lo svolgimento delle Attività, saranno trattati in maniera completamente automatica da **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** attraverso la Piattaforma www.novapay.it o a mezzo telefono fax o posta elettronica. Ai fini della L. 675/96 e successive modificazioni (legge sulla 'Privacy') l'Esercente sarà considerato quale 'incaricato' del trattamento da parte di **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** ; pertanto, qualora nello svolgimento delle Attività

Articolo 9 - MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La presente richiesta di adesione al servizio e i relativi Accordi ad essa collegati, avranno i suoi effetti a decorrere dalla data di accettazione della proposta medesima da parte di **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** . In caso di non accettazione della proposta di adesione al servizio da parte di **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** la presente è da considerarsi semplice richiesta dell'Esercente, non accettata **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** .

Articolo 10 - DURATA E RECESSO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha validità annuale ed è rinnovato automaticamente se non disdettato con raccomandata A. R. con un preavviso di 60 gg dalla scadenza. Con la risoluzione del presente Contratto avranno termine anche le appendici, e i relativi Accordi di Servizio e sarà reso tra le Parti, solo ed esclusivamente, quanto dovuto in esecuzione delle Attività fino alla data del recesso medesimo. Quanto previsto nel presente articolo trova applicazione anche per la risoluzione dei singoli Accordi di Servizio.

Articolo 11 - CONDIZIONI RISOLUTIVE

Il presente Contratto e i relativi Accordi di Servizio sono risolutivamente condizionati al permanere della titolarità del Punto vendita in capo all'Esercente e al permanere in essere l'oggetto del presente regolamento è la rivendita a mezzo della Piattaforma fornita da **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** di prodotti e servizi telematici vendibili con l'erogazione attraverso la Piattaforma www.novapay.it

Articolo 12 - CESSIONE

L'Esercente manifesta sin da ora il proprio consenso o all'eventuale cessione del presente Contratto e/o dei relativi Accordi da parte di **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** ad una propria società controllata, controllante e/o collegata. Pertanto l'Impresa, in qualunque momento, potrà liberamente cedere il presente Contratto e/o i relativi Accordi ad una propria società controllata, controllante e/o collegata senza la necessità di alcun ulteriore consenso da parte dell'Esercente. Altresì, le parti concordano che, nell'ipotesi di cessione da parte dell'Esercente del Punto vendita di cui in premesse, anche il presente Contratto ed i relativi Accordi di servizio si intenderanno automaticamente volturati al nuovo Esercente se in possesso dei requisiti richiesti da **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** .

Articolo 13 - CONTROVERSIE

Il presente Contratto e i relativi Accordi di servizio sono regolati dalla legge italiana. Per qualunque controversia relativa alla stipulazione, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, all'esecuzione e allo scioglimento del presente Contratto e dei relativi Accordi di Servizio, le parti liberamente accettano e concordano che le eventuali. Le controversie saranno risolte da un collegio arbitrale formato secondo le modalità previste dalla camera Arbitrale della CCIAA di Napoli.

Appendice A

Convenzione e Concessione in uso della Piattaforma www.novapay.it

a. Oggetto

La NOVAPAY FIVEBET SRL concede all'Esercente che accetta integralmente alle condizioni sotto riportate, l'uso della Piattaforma www.novapay.it raggiungibile dal punto vendita direttamente dal proprio browser con accesso riservato (codice Esercente e password) attraverso il portale web all'indirizzo: http://www.novapay.it.

Resta inteso che la Piattaforma www.novapay.it rimane di proprietà della **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** ed è temporaneamente concessa al Esercente in comodato d'uso per l'espletamento dei servizi di cui al presente contratto.

b. Condizioni e Limitazioni

L'Esercente utilizzerà la Piattaforma www.novapay.it per le prestazioni dei servizi come definite nel Contratto di cui questo appendice è parte integrante. All'Esercente è fatto divieto di concedere in uso a qualsiasi titolo la Piattaforma ricevuta in comodato d'uso. L'Esercente si impegna a mantenere e custodire segreti i codici di accesso forniti per l'accesso alla Piattaforma www.novapay.it. **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** potrà sospendere l'erogazione dei servizi per motivi di sicurezza aziendale, per eventuale attività fraudolenta o illecita posta in essere ai danni di **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** o qualora si verificano erogazioni di servizi anormali rispetto al flusso medio del punto vendita. In tali casi **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** , si riserva il diritto di impedire al Esercente l'accesso al proprio centro servizi senza preavviso per le opportune verifiche.

c. Modalità Operative di accesso ai servizi

NOVAPAY / VINCITU S.r.l. comunicherà all'Esercente, al momento del perfezionamento del presente contratto i codici riservati (codice Esercente e Password) e le modalità di accesso al centro servizi. Per dar corso alle operazioni ed alle istruzioni ricevute, MBS S. r . l. verifica unicamente la conformità dei codici, **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** non è quindi tenuta ad alcun accertamento personale in merito all'identificazione e alla legittimazione dei soggetti che hanno formulato le richieste o impartito le istruzioni. Nell'ambito del Servizio, l'Esercente nei suoi contatti telematici o telefonici sarà identificato da **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** esclusivamente mediante la verifica dei codici di sicurezza ed eventualmente se ritenuto necessario da **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** con la richiesta di dati anagrafici. **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** è sollevata da ogni responsabilità nei confronti dell'Esercente per qualsiasi sospensione, interruzione o malfunzionamento dell'attività per cause non imputabili direttamente a **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** stessa. **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** non è responsabile di eventuali interruzioni del servizio in conseguenza di cause, atti o provvedimenti non imputabili direttamente alla stessa (tra le quali a titolo puramente esemplificativo: scioperi, atti giudiziari, interruzione dell'energia elettrica o difficoltà di accesso alle linee telefoniche, calamità naturali, cessazione di contratti tra **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** e i suoi fornitori, ecc.).

d. Custodia dei codici riservati all'Esercente

L'Esercente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici e risponde del loro indebito uso, da chiunque operato, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. L'Esercente è responsabile di tutte le operazioni anche fraudolente eseguite fino all'avvenuta segnalazione a **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** di smarrimento o furto. **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** non potrà essere ritenuta responsabile del loro utilizzo fraudolento finché il Esercente non le abbia comunicato il loro smarrimento o furto e **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** non abbia potuto di conseguenza provvedere al blocco dell'operatività, comunque non oltre un giorno lavorativo dalla ricezione. Nel caso di smarrimento o di furto dei codici, l'Esercente è tenuto a dare comunicazione immediata a **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** . **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** ha facoltà di sospendere o abolire il collegamento telematico e telefonico al Servizio in qualsiasi momento senza preavviso, per ragioni connesse all'efficienza e sicurezza del Servizio medesimo.

Appendice B

L'Esercente dovesse venire in possesso di dati personali, lo stesso si impegna ad utilizzarli

a. Oggetto

Regolamento per la rivendita dei servizi erogati dalla Piattaforma www.novapay.it e trattarli solo per le finalità previste dal presente contratto e dei relativi Accordi di servizio.

b. Obblighi delle parti

NOVAPAY / VINCITU S.r.l. si impegna a:

- fornire l'operatività delle transazioni effettuate dall'Esercente tramite visualizzazione e stampa dei resoconti, evidenze contabili per periodo, per mensilità, interrogazioni storiche dei flussi operati a mezzo della Piattaforma www.novapay.it.

L'Esercente si impegna a:

- prestare ed erogare i Servizi tutte le volte che gli vengano richiesti e a porre in essere tutte le operazioni necessarie e/o richieste dall'Impresa per l'ottimale esecuzione delle stesse
- non modificare l'importo dei servizi a carico degli utenti e stabilite dall'Impresa nei relativi Accordi di Servizio
- segnalare tempestivamente a **NOVAPAY / FIVEBET S.r.l.** qualunque anomalia e/o disfunzione riscontrata nello svolgimento dei Servizi
- assicurare la massima riservatezza di tutte l e informazioni ed i dati pervenuti o raccolti in esecuzione del presente Contratto e dei successivi Accordi di servizio, ai sensi di quanto stabilito negli art. 7 e 8 del presente Contratto

c. Ricarica Plafond

L'Esercente si impegna a ricaricare il proprio BORSELLINO ELETTRONICO con una delle seguenti tipologie di pagamento: Bonifico Bancario , Bollettino Postale, Contante. L'importo totale della ricarica sarà depositato sul BORSELLINO ELETTRONICO dell'ESERCENTE solo dopo l'accredito dell'importo sui Conti Correnti di **NOVAPAY / VINCITU S.r.l.** . I tempi di accredito non dipendono vincitu s.r.l. che si manleva da qualunque responsabilità in tal senso.

Luogo e data

Firma e Timbro

X _____